

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO: 26/02/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
SEÇÃO MUNICIPAL

(M-003)

Processo: TC-024608.989.24-0.

Representante: Associação das Empresas de Engenharia e Limpeza Urbana do Brasil.

Representada: Prefeitura Municipal de Monte Alto.

Responsável: Maria Helena Rettondini (Prefeita).

Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico nº 90146/2024, Processo AS/DL nº 211/2024, certame promovido pela Prefeitura de Monte Alto, objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte e destinação final, em aterro sanitário devidamente licenciado, dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais (barracões de frutas, cebola e congêneres).

Valor Estimado: Não informado.

Regulamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021.

Procuradora de Contas: Renata Constante Cestari.

Advogados: Flavio Dias de Abreu Filho (OAB/DF 61.406).

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO. TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO. INDEVIDA.PROCEDÊNCIA PARCIAL.

MÉRITO

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de representação de **ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA URBANA DO BRASIL** contra Edital Pregão Eletrônico nº 90146/2024, Processo AS/DL nº 211/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO**, objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte e destinação

final, em aterro sanitário devidamente licenciado, dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais (barracões de frutas, cebola e congêneres).

1.2. A Representante critica os seguintes aspectos do ato de convocação:

a) Descumprimento ao decreto Municipal nº 4.645/2023, ao manter a mesma redação para o subitem 5.4. “j”.

b) Impossibilidade de subcontratação dos serviços de destinação final de resíduos.

Assevera que mesmo com a determinação de que não fosse feita a subcontratação de serviços de relevo, a Administração voltou a publicar o Edital permitindo a subcontratação de parcela relevante do serviço.

Afirma que o subitem 8.3 possibilita a subcontratação de até 60% do valor total do contrato.

c) Vedação à participação de consórcio, mesmo após recomendação do Tribunal.

d) Republicação do edital sem observar o prazo para recurso de decisão do Tribunal.

1.3. Nestes termos, requereu a suspensão liminar do procedimento licitatório e o acolhimento de suas impugnações com a determinação de retificação do ato convocatório.

1.4. O presente expediente foi distribuído à minha relatoria por conexão da matéria com a tratada no TC-021169.989.24-4, cujo julgamento em Sessão Plenária de 13/11/2024, resultou nas seguintes determinações à Administração em caso de relançamento do certame:

Ante o exposto, acompanhado da Assessoria Técnica e Ministério Público de Contas, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da representação e, com fundamento no §3º do artigo 171 da Lei Federal nº 14.133/21, determino ao PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a: 1) Compatibilizar nos termos do voto o tempo de prova exigido como requisito de qualificação técnica, e as regras de exequibilidade das propostas; 2) Aprimorar mediante as diretrizes da instrução, a composição do objeto e condições para o fornecimento..

1.5. Diante da existência de questões suficientes para a intervenção desta E. Corte, por decisão disponibilizada no Diário Oficial Eletrônico TCESP de 11/12/2024, foi determinada a suspensão cautelar do procedimento impugnado e fixado o prazo de 10 (dez) dias à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO** para a apresentação de: **a)** cópia integral do edital e dos seus anexos; **b)** manifestações e documentos produzidos na fase preparatória do certame pelo órgão de assessoramento jurídico da Administração, no exercício do controle prévio de legalidade da contratação, para os fins do artigo 53 da Lei Federal nº 14.133/21, bem assim o correspondente Estudo Técnico Preliminar; **c)** justificativas e esclarecimentos pertinentes em relação às insurgências postas.

1.6. A matéria foi submetida ao Egrégio Plenário desta Corte em sessão de 19/02/2025, ocasião em que as medidas adotadas em juízo preliminar foram referendadas.

1.7. A Prefeitura de Monte Alto apresentou justificativas e documentos nos autos (evento 36).

1.8. **Assessoria Técnica**, por sua unidade de **Engenharia** manifestou-se pela **procedência** das críticas direcionadas à sua área (evento 51.1).

1.9. Por seu turno, a unidade **Jurídica** da **Assessoria Técnica** posicionou-se pela **improcedência** dos questionamentos afetos à sua atuação (evento 51.2).

1.10. **Ministério Público de Contas**, por sua vez, manifestou-se pela **procedência parcial** das insurgências (evento 55).

É o relatório.

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO: 26/02/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
TC-024608.989.24-0

SEÇÃO MUNICIPAL

2. VOTO

2.1. Trata-se de representação de **ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA E LIMPEZA URBANA DO BRASIL** contra Edital Pregão Eletrônico nº 90146/2024, Processo AS/DL nº 211/2024, certame promovido pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO**, objetivando contratação de empresa especializada na prestação de serviço de transporte e destinação final, em aterro sanitário devidamente licenciado, dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais, industriais (barracões de frutas, cebola e congêneres).

2.2. A instrução dos autos indica a necessidade de modificações no edital para o regular processamento do certame. Passo, assim, ao exame das insurgências amparado nos pareceres técnicos especializados, a fim de conferir à Prefeitura Municipal de Monte Alto posição objetiva sobre os pontos que demandam aprimoramento.

2.3. Quanto aos questionamentos ao subitem 5.4, “j”¹ do instrumento convocatório, há constatação de sua incoerência pela Unidade de Engenharia da Assessoria Técnica, assim como a impossibilidade de participação de consórcios, não tendo a Representada observado adequadamente as

¹ 5.4 - Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel timbrado conforme modelo mostrado no Anexo IV, deste Edital, atestando que:

j) Tem disponibilidade para a apresentação, por ocasião da assinatura do contrato, da comprovação de que o aterro sanitário, destinação final dos resíduos domiciliares e comerciais, possui Licença de Operação emitida pelo Órgão de Controle do Estado e, para o caso de a licitante não for proprietária do aterro sanitário, local de destinação final dos resíduos domiciliares e comerciais, carta de anuência da empresa proprietária do equipamento, que deverá constar a validade da autorização, conforme exigência contida no subitem 8.2, deste Edital;

determinações e recomendações constantes do julgamento² da versão pretérita do edital.

Destaca, ainda, aquela Assessoria Técnica especializada, que o subitem 8.3³ possibilita basicamente a subcontratação de toda a destinação final, uma vez que autoriza seja subcontratado até 60% (sessenta por cento) do valor total do contrato.

O texto da cláusula em questão inclusive menciona que a subcontratação é admitida para a específica hipótese de a empresa adjudicatária não ser a proprietária do aterro sanitário, local de destinação final dos resíduos domiciliares e comerciais.

Além disso, conforme realçado pela instrução “os serviços de destinação final envolvem tratamento de resíduos (conforme técnicas sanitárias e normas da CETESB), compactação e impermeabilização do solo, drenagem e tratamento de chorume, tratamento de gases, controle de animais etc., que são executados pela empresa operadora do aterro sanitário, ou seja, por sua proprietária ou detentora. Caso a Contratada não seja a operadora do aterro, ela estará subcontratando essa atividade de destinação final.”

Quanto ao tema, pondero que o limite de subcontratação, nos termos do artigo 122 da Lei Federal nº 14.133/21⁴, deve ser definido pela

² TC-021169.989.24-4 - Tribunal Pleno - Sessão: 13/11/2024.

³ 8.3 - Será permitida a subcontratação para o caso de a empresa adjudicatária não for proprietária do aterro sanitário, local de destinação final dos resíduos domiciliares e comerciais, até o limite de 60% (sessenta por cento) do valor total do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, vedada para o caso de empresa subcontratada ou seus os dirigentes mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente da Administração Municipal ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

⁴ Art. 122. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

Administração, caso a caso, de acordo com a natureza e complexidade do objeto, mediante justificativas consignadas no respectivo Estudo Técnico Preliminar – ETP.

A avaliação da Assessoria Técnica especializada sustenta que o elevado percentual de subcontratação se destinou a permitir, através de uma alternativa prevista em lei, a ampliação da competitividade e não vejo razões para censurar a cláusula 8.3 do edital.

Anoto, todavia, que a Municipalidade Representada não apresentou quaisquer justificativas para a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio⁵, incorrendo em desatenção à norma do *caput* do artigo 15 da Lei Federal nº 14.133/21⁶, razão pela qual meu voto propõe que se determine que a Administração admita no certame a participação consorciada.

Além disso, ainda que o objeto do certame contemple apenas serviços de transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e industriais, alerto a Prefeitura quanto à alternativa de avaliar a viabilidade técnica de promover fracionamento do objeto em lotes, com fundamento no princípio do parcelamento disciplinado no artigo 47 da Lei Federal nº 14.133/21⁷.

§ 2º Regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação.

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

⁵ **2 - PARTICIPAÇÃO**

2.2 - Estarão impedidas de participar as empresas que:

[...]

2.2.5 - Que estejam reunidas em consórcio ou sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

⁶ Art. 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas:

⁷ Art. 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios:

2.4. De outra forma, aliado aos fundamentos consignados na instrução, considero improcedente a insurgência relacionada republicação do edital sem observar o prazo para recurso de decisão do Tribunal.

2.5. Ante o exposto e por tudo o mais consignado nos autos, acompanhado da Assessoria Técnica, Chefia da ATJ e do Ministério Público de Contas, **VOTO** pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** da representação, determinando à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO** que, caso prossiga com o certame, retifique o edital, de forma a possibilitar a participação de empresas reunidas em consórcio.

A reformulação do edital é, portanto, medida que se impõe, em consonância com todos os aspectos desenvolvidos no corpo do voto ora proferido, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal para oferecimento das propostas.

Por fim, arquivem-se os procedimentos eletrônicos, após o trânsito em julgado da decisão.

Dimas Ramalho
Conselheiro

[...];

II - do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

§ 1º Na aplicação do princípio do parcelamento deverão ser considerados:

I - a responsabilidade técnica;

II - o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens;

III - o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.